

1502712-35.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... tem passagem, os policiais forjaram o roubo. Estava somente com a quantia R\$468,00 e o seu celular. Quando chegou no 7º D.P. os policiais apareceram com outro celular. Explicou que fazia "bico" na antiga Ponto Frio e quando saiu da empresa logo foi abordado, mas não teve nenhum envolvimento com o roubo e diz que nenhuma vítima o reconheceu. Em relação ao dinheiro encontrado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502712-35.2020.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502712-35.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324028/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 15436649 - 07º D.P. GUARULHOS, 4509/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2324028 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JENIFER DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

JENIFER DE OLIVEIRA e JONATHAN DOS SANTOS GONÇALVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, II, c/c artigo 61, II, h, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 15h25min, na Avenida Papa João I, 5893, Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida através de menção de porte de arma de fogo, um celular Samsung e a quantia aproximada de R\$ 500,00 (auto de fls. 07/08), bens e valores pertencentes à vítima José Batista da Silva, com 75 anos de idade (fls. 80/81).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/75).

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro 2021 (fls. 82/83). Os réus foram citados (ré Jenifer - fls. 124/125 e réu Jonathan - fls. 121/123) e apresentaram resposta à

acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 130/131).

Em 29 de janeiro de 2021, diante da documentação acostada aos autos informando da gestação da ré, foi revogada a prisão preventiva de Jenifer, impondo-lhe medidas cautelares (fls. 96/97).

Em 09 de junho de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 133/136).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada no dia 24 de agosto de 2021, foram colhidos os depoimentos da vítima J. B. da S. e das testemunhas comuns Rogério Boaretto e Anderson Domingos Bento (PM). As partes desistiram do depoimento de Leonardo Santos Barbosa (PM), o que foi homologado. Em seguida, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, nos termos do artigo 402 do CPP, a Defensoria requereu que se oficie ao Banco do Brasil para que informe se há contas cadastradas no CPF do acusado (nº 375410738-06) e, em caso afirmativo, a movimentação dessas contas no mês de dezembro de 2020, o que foi deferido por este Juízo (fls. 198/199).

O ofício do Banco do Brasil foi acostado aos autos às fls. 206/207.

Em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal com a condenação dos acusados, nos termos da denúncia. No que se refere a dosimetria da pena, na primeira fase, nada impede a fixação no mínimo legal. O réu JONATHAN é reincidente e incidiu a agravante da idade da vítima, que tem mais de 60 anos.

Ocorreu a causa de aumento do concurso de pessoas. Diante da pena a ser concretamente aplicada e da reincidência de JONATHAN, o regime dele deve ser o fechado. Para JENIFER, nada impede o semiaberto. Tratando-se de crime praticado com violência e/ou grave ameaça contra a pessoa, é incabível a substituição por penas alternativas (fls. 211/216).

Em memoriais, Defensoria Pública requereu a absolvição da ré JENIFER nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por cautela, postulou: a fixação da pena no mínimo legal; não seja reconhecida a agravante da idade da vítima, eis que não restou comprovado que a ré tivesse qualquer ciência da idade ou dolo no que tange à tal circunstância; seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Caso reconhecida a causa de aumento, requereu seja aplicada a elevação em 1/3, mínimo legal, diante das circunstâncias do caso concreto. Seja reconhecida a participação de menor importância da ré, pois conforme relato ela não teria tido nenhuma ação durante a empreitada criminosa. Seja fixado o regime prisional mais benéfico para o início do cumprimento da reprimenda corporal. Por fim, pleiteou seja concedido à ré o direito de recorrer em liberdade, bem como a concessão dos benefícios da Justiça gratuita (fls. 222/232).

Por fim, a defesa de RONALDO requereu a improcedência da ação penal, nos moldes do artigo 386, incisos IV, V, VII do Código de Processo Penal (fls. 237/240).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 07/08), autos de reconhecimento de pessoas (fls. 12/13), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para os acusados, senão vejamos.

Os acusados JENIFER DE OLIVEIRA e JONATHAN DOS SANTOS GONÇALVES, em sede policial, exerceram o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 06 e fl. 16, respectivamente).

A ré JENIFER DE OLIVEIRA, em juízo, negou participação no roubo. Narrou que encontrou Jonathan na praça do Orobó, mas não se recorda o horário. Foram em um barzinho localizado na praça e ficaram por um longo período consumindo bebida alcoólica e entorpecentes. Depois seguiram até a empresa onde Jonathan trabalhava, na Av. Papa João Paulo. A distância entre o bar e a empresa é próxima. Chegando na empresa, Jonathan entregou um celular em sua mão e disse que era dele. Nunca tinha visto esse celular. Depois Jonathan entrou na empresa para deixar uma bota e uma blusa e disse que receberia um valor. Ele entrou sozinho na empresa, enquanto ela

ficou aguardando na portaria. Explicou que foi com ele até a empresa porque depois usariam o dinheiro para comprar coisas para a criança. Quando estava saindo da empresa foram abordados por policiais. O porteiro da empresa viu a abordagem. O policial falou que o celular era roubado, mas a acusada não sabia disso, porque Jonathan falou que era dele. Não se recorda o modelo do celular. No momento da abordagem não notou, mas falaram que encontraram dinheiro com Jonathan, e ele respondeu que se tratava do dinheiro recebido na empresa. Um tempo depois voltou na empresa para perguntar sobre o porteiro, para que pudesse ser ouvido como testemunha, mas ele não estava no dia e as pessoas da empresa não disseram nada. Disse que na época dos fatos estava gestante e sua barriga estava enorme. O acusado JONATHAN DOS SANTOS GONÇALVES, em juízo, informou que foi processado anteriormente por furto e corrupção de menor. Alegou que os fatos não são verdadeiros. Disse que foi abordado por policiais na antiga Ponto Frio e como tem passagem, os policiais forjaram o roubo. Estava somente com a quantia R\$468,00 e o seu celular. Quando chegou no 7º D.P. os policiais apareceram com outro celular. Explicou que fazia "bico" na antiga Ponto Frio e quando saiu da empresa logo foi abordado, mas não teve nenhum envolvimento com o roubo e diz que nenhuma vítima o reconheceu. Em relação ao dinheiro encontrado em sua posse, explicou ter recebido um dia antes da empresa em que trabalhava e que usaria o valor para fazer compras. Explicou que sacou a quantia de R\$ 2.500,00 no dia 19 de dezembro. Disse que encontrou com Jenifer próximo da empresa, pois haviam combinado de fazer compras juntos. Encontrou com Jenifer 10 a 20 minutos antes de serem abordados. Se encontraram próximo a empresa Interlog e depois seguiriam para o mercado Presidente Dutra, próximo à casa da Jenifer. Informou que a empresa é longe da casa da Jenifer, mas ela preferiu encontrá-lo lá. Não trabalhou naquele dia, mas foi até a empresa para levar a bota e a camisa por conta de seu desligamento. Tinha acabado de sair da empresa quando foi abordado. Indagado pela Defensoria, disse que Jenifer estava com quase sete meses de gestação e que a barriga dela estava grande. Responde ainda que iriam fazer compras no mercado e depois passariam na loja infantil para ver coisas para a criança. Disse que Jenifer não foi algemada no caminho para a delegacia e que ela seguiu no banco do passageiro. Explicou que o dinheiro encontrado em seu poder foi sacado no Banco do Brasil, em uma conta cadastrada em seu C.P.F.

As negativas dos réus, contudo, encontram-se isoladas nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

A vítima JOSÉ BATISTA DA SILVA, na fase policial, narrou que estava no ponto de ônibus, perto da 2ª companhia da polícia militar. Aproximaram-se um casal, sendo um rapaz negro e uma moça branca, o rapaz aparentando 28 anos de idade e a moça 20 anos. Em seguida o abordaram e anunciaram roubo, onde o indivíduo fez menção de estar armado e então subtraíram do declarante, aproximadamente R\$500,00 em dinheiro e um aparelho celular e que tais fatos teriam sido presenciados por um vizinho que passava de carro no local. Em seguida o vizinho passou as características e vestimentas para polícia, sendo que os policiais começaram diligenciar nas imediações e então depararam-se com o casal de indiciados, ainda nas imediações e os abordaram. Soube que foi localizado com o indiciado a quantia de R\$468,00 e com a indiciada foi localizado seu aparelho celular da marca Samsung. Na Unidade reconheceu prontamente os indiciados como autores do roubo (fl. 11). Em juízo, narrou que estava no ponto de ônibus quando um casal, que vinha caminhando a pé, se aproximou. O homem deu ordem para dar o dinheiro e já foi colocando a mão em seu bolso, enquanto a mulher ficou atrás. Roubaram seu celular e a quantia aproximada de um salário-mínimo. Depois o casal saiu andando junto. Acredita que os roubadores viram quando foi sacar o dinheiro no banco. No momento do roubo um vizinho estava passando de carro, viu o que estava acontecendo e avisou a polícia. Não lembra de ameaça ou menção de porte de arma. Depois de uns 25 minutos os policiais conseguiram abordar o casal. Recuperou seu celular e a quantia de R\$460,00, mas ainda ficou faltando parte do dinheiro subtraído. Disse que não foi até a delegacia, mas Rogério foi e prestou depoimento. Os policiais lhe entregaram o dinheiro recuperado no local do crime, no ponto de ônibus. Em juízo, não reconheceu nenhum dos três sujeitos exibidos (entre os quais estava o réu, com

número 2). O réu tinha a pele escura. Também não reconheceu a ré.

As declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

"(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo"

(Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

A testemunha ROGERIO BOARETTO, em sede policial, narrou que passava de carro na Av. Papa João Paulo I, quando viu seu vizinho Sr. José no ponto de ônibus, perto da 2ª companhia da polícia militar. Viu quando um casal se aproximou, sendo um rapaz negro e uma moça branca, o rapaz aparentando 28 anos de idade e a moça cerca de 19 ou 20 anos. Em seguida viram os mesmos falando algo com o Sr. José e logo saíram. Foi então conversar com o Sr. José, onde o mesmo relatou que o casal o abordou e anunciou roubo, onde o indivíduo fez menção de estar armado e então subtraíram dele, aproximadamente R\$500,00 em dinheiro e um aparelho celular. Em seguida o depoente passou as características e vestimentas para polícia, sendo que os policiais começaram diligenciar nas imediações e então depararam-se com o casal de indiciados, ainda nas imediações e os abordaram. Soube que foi localizado com o indiciado a quantia de R\$468,00 e com a indiciada foi localizado o aparelho celular do Sr. José. Na Unidade reconheceu prontamente os indiciados como autores do roubo (fl. 15). Em juízo, informou que estava em seu carro, retornando do supermercado, quando viu a vítima no ponto de ônibus, junto a um casal. Como havia trânsito ficou parado observando e achou a situação estranha. A vítima José estava no meio, entre o casal. Informa que a vítima é seu vizinho. Ao ver o vizinho com o casal, pensou que eles talvez estivessem dando algum auxílio para a vítima. Quando o farol abriu e os veículos começaram andar, notou que o casal atravessou a rua. Antes do farol abrir o casal atravessou a rua e o homem colocou a mão no bolso levantando um montante em dinheiro como se fosse um troféu. Achou a atitude estranha e seguiu o fluxo. Ficou pensando que talvez eles tivessem assaltado o vizinho, por isso resolver dar a volta com o carro. Ficou em frente ao casal e viu que o homem acendeu um cigarro, deu outro para a mulher e davam muita risada. O homem tirou o

celular do bolso, e era o celular da vítima. Viu que o homem tirou a capinha e descartou o chip. Passou pelo casal e voltou para o ponto de ônibus para conversar com a vítima, que informou que foi roubada e levaram uma quantia de R\$500,00, um celular e cigarro. Falou para a vítima entrar no veículo e seguiram para a base policial. Passou as características para o policial de plantão e permaneceu na base policial com a vítima. Depois soube que os roubadores foram abordados. Os policiais disseram para não levar a vítima até o local onde o casal foi detido, mas mostraram a foto dos dois e a vítima os reconheceu. Disse que também viu a foto e reconheceu com certeza que era o casal que roubou a vítima. Um policial disse que o depoente teria que ir até a delegacia para fazer a apresentação. A vítima foi com os policiais para a delegacia, e como o depoente estava com um menor no carro, foi até a sua casa e depois seguiu para a delegacia. Quando chegou na delegacia a vítima ainda estava lá. Disse que não fez reconhecimento pessoal na delegacia, mas confirmou que viu o casal dentro da viatura policial e os reconheceu. Informou que também reconheceu o casal pela foto apresentada pelos policiais. Não teve dúvidas no reconhecimento. Disse que a vítima recuperou R\$448,00 e seu celular. A vítima disse que estava com R\$500,00, mas a filha da vítima disse que era o dia dele receber, e ele recebe R\$900,00 de aposentadoria. Afirmou que a vítima foi até a delegacia, que inclusive a filha dele o acompanhou. Durante o reconhecimento em juízo, diz que não tinha condições de reconhecer os acusados com exatidão devido ao tempo transcorrido, mas acredita que o roubo seja o preso nº 02 ou nº 03 (réu era o número 02). Ao ver a acusada, que estava acompanhada de outra mulher, apontou a outra pessoa como sendo a que veria maior semelhança com a roubadora, esclarecendo que na ocasião a mulher estava loira. Ressaltou que na data do roubo, reconheceu os dois com certeza, inclusive pelas vestes. Disse que o homem usava calça preta e camisa azul ou verde, enquanto que a mulher usava bermuda, top rosa, cabelo preso com rabo de cavalo e estava com uma sacola de supermercado na mão. Os policiais militares LEONARDO SANTOS BARBOSA e ANDERSON DOMINGOS BENTO, na fase policial, em depoimentos semelhantes, relatam que na data da ocorrência, por volta de 15:10 hs, em patrulhamento com a VTR 22-429, foram acionados pelo Copom para ocorrência de roubo, onde um senhor de idade teria sido abordado por um casal, no ponto de ônibus, os quais anunciaram roubo e lhe subtraíram aproximadamente R\$500,00 e um aparelho celular e que tais fatos teriam sido presenciados por um vizinho da vítima. Em seguida com as características e vestimentas passadas, começaram diligenciar nas imediações e então depararam-se com o casal de indiciados e os abordaram. Em revista pessoal o depoente localizou com o indiciado Jonathan, a quantia de R\$468,00. Com a indiciada Jenifer foi localizado um aparelho celular da marca Samsung. Na Unidade os indiciados foram prontamente reconhecidos pela testemunha que informou o roubo, bem como pela vítima; os indiciados negaram a autoria do delito, sendo que Jonathan disse que havia recebido o dinheiro da empresa que trabalha e Jenifer disse que o celular seria dela (fls. 14 e 10). Em juízo, o policial militar ANDERSON DOMINGOS BENTO se recordou do réu Jonathan, mas não se recordou muito bem da ré Jenifer. Explicou que sua base é da 2ª Cia, que fica na Av. Papa João Paulo, e que no dia dos fatos ocorreu um roubo próximo a base. A vítima foi até a base e os policiais informaram na rede rádio as características do casal. Quando estava em patrulhamento se deparou com o casal que possuía as mesmas características informadas, inclusive as vestes. Quando abordaram o casal, eles estavam caminhando juntos. A vítima disse o casal teria roubado R\$500,00 e um celular. Na busca pessoal do réu, foi encontrado um valor próximo do subtraído, entre R\$400,00 a R\$500,00, e a ré estava com um sacola na mão que tinha o celular da vítima. O réu falou que tinha recebido o dinheiro da empresa, mas não soube informar a procedência do celular. O casal foi reconhecido pela vítima. Havia uma testemunha que presenciou o roubo e até deu carona para vítima até a base policial. A vítima falou que estava no ponto de ônibus. Acredita que a vítima falou que foi jogada ao solo, mas não tem certeza. Acha que eles simularam estarem armados. A vítima era um idoso.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que

exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante das declarações da vítima e testemunha Rogério, acrescidos do depoimento judicial do policial militar que participou da ocorrência, bem como das circunstâncias da prisão dos denunciados, localizados em poder dos pertences subtraídos da vítima, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação de JENIFER e JONATHAN na prática do delito de roubo retratado nos autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

A vítima apresentou versão pormenorizada, coerente e harmônica a respeito do crime, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

O fato do ofendido José não ter conseguido realizar o reconhecimento em juízo não beneficia Jenifer e Jonathan, na medida em que reconheceu os denunciados na fase policial, além do fato deles terem sido abordados, pouquíssimo tempo depois dos fatos, em poder dos objetos subtraídos, ente eles o celular da vítima.

Se isso não bastasse, a testemunha Rogério presenciou toda a dinâmica do roubo, acompanhando os réus durante e depois da subtração, reconhecendo-os, na ocasião, com absoluta certeza, inclusive pelas vestes, quando a imagem dos acusados e os fatos ainda estavam firmes na memória. Aliás, durante seu depoimento repassou detalhes da abordagem e reações do casal após subtrair a vítima José.

Por outro enfoque, as versões apresentadas pelos acusados, em que pese o alegado pelas combativas defesas, não podem prosperar, pois, além de serem contraditórias entre si, não restaram confirmadas nos autos, mas pelo contrário, foram rechaçadas pelo depoimento seguro do policial Anderson ouvido em juízo.

Enquanto a ré JENIFER falou que ficou com o réu o dia todo, inclusive ficaram usando drogas e bebidas e, na sequência, foram até a empresa receber dinheiro do réu, ocasião em que ele lhe entregou o celular da vítima, dizendo ser dele, JONATHAN narrou que só encontrou com JENIFER minutos antes de serem presos, quando saíam da empresa, o que já retira por completo a credibilidade de suas versões. De outra banda, como já apontado, a apreensão do celular e de quantia em dinheiro pertencentes a vítima em poder dos denunciados, logo após os fatos, nas

proximidades do local do crime, reforça a procedência da acusação, mormente porque não justificada a posse do bem, sendo certo, inclusive, que a explicação do acusado para a posse do dinheiro foi afastada pelo extrato de fls. 207 que não aponta qualquer saque no di anterior.

Nesse sentido:

"...como sabido, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um decreto condenatório" (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE MUSSI, publicação 16-12-2016).

Além da certeza da materialidade e da autoria delitivas, com igual precisão restou evidente o concurso de agentes, através da forma de atuação dos réus, agindo em conjunto, ambos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa, o que importa em reconhecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que "não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável". (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008).

Impossível cogitar-se da participação de menor importância. Ao contrário do alegado pela defesa de JENIFER, as provas reunidas nos autos apontam para a existência de unidade de propósitos, denexo causal e da identidade de crime, circunstâncias que indicam coautoria, e não mera participação de menor importância. A ré estava no local dos fatos, ajudando na intimidação da vítima a contribuir com a superioridade numérica, o que afasta a tese defensiva.

O crime se consumou, uma vez que no caso de roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res furtiva. No caso dos autos, os réus foram abordados em local diverso dos fatos, em poder dos bens subtraídos da vítima, pouco tempo depois, por policiais que sequer presenciaram a prática delitiva, mas apenas tomaram conhecimento do crime após a sua consumação, o que torna inquestionável a consumação delitiva.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

"Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento" (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Por fim, presente a agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea h, do

Código Penal, eis que incontroverso nos autos que a vítima José contava com 75 anos de idade na data dos fatos, o que restou evidenciado pela sua qualificação realizada no boletim de ocorrência, durante sua oitiva no inquérito policial, bem como nesta instrução, quando exibiu seu documento.

Ressalte-se, ainda, que no caso dos autos, as características físicas/aparência da vítima constatadas em audiência, cuja imagem ficou gravada em seu depoimento judicial, evidenciam sua idade, deixando claro que os acusados ao cometerem o delito contra o ofendido, tinham ciência de que se tratava de pessoa idosa. Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada suas culpabilidades, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seus comportamentos, é de rigor a condenação dos acusados nos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

I - Ré JENIFER DE OLIVEIRA:

Na dosagem das penas, na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré é primária (os atos infracionais existentes em desfavor da acusada constante na certidão estadual de distribuições de ações da infância e juventude infracional de fls. 38, não podem ser utilizados para afastar a pena-base do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria) e praticou os delitos nas condições normais previstas no tipo penal, podendo ter a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da pena, presente a atenuante da menoridade relativa. Presente, por outro lado a agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, eis que os acusados praticaram o crime em face de vítima José, a qual contava com 75 anos de idade e, portanto, era idosa. Assim, compenso a atenuante com a agravante e mantenho as penas em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, por fim, a causa de aumento do inciso II do § 2 do artigo 157 do Código Penal, assim, acresço as penas de 1/3 (um terço), fixando-as, em definitivo, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica da ré, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade da pena imposta, do fato do delito ter sido praticado mediante grave ameaça, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como da concessão do benefício do sursis.

A despeito da gravidade em concreto do crime, considerando a quantidade da pena aplicada, a primariedade da acusada e sua menoridade, fixo regime inicial SEMIABERTO.

No mais, considerado que a ré JENIFER responde o processo em liberdade, reconheço seu direito de permanecer solta até o trânsito em julgado da presente sentença penal condenatória.

II - Réu JONATHAN DOS SANTOS GONÇALVES:

Na dosagem das penas, na primeira fase, temos que o réu praticou o delito nas condições normais previstas no tipo penal (sua condenação anterior será levada em conta na segunda fase de aplicação da pena), podendo ter a pena-base fixadas no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela

Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de furto qualificado (processo n.º 1500400-23.2019.8.26.0535, da 3ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0004445-73.2020.8.26.0224 Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 191/193 e F.A. de fls. 169/174 e fls. 181/184), sendo, portanto, reincidente. Presente, ainda, a agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, eis que os acusados praticaram o crime em face de vítima José, a qual contava com 75 anos e, portanto, era idoso. Assim, acresço suas penas de 1/4 (um quarto), fixando-as em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, por fim, a causa de aumento do inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, assim, acresço as penas de 1/3 (um terço), fixando-as, em definitivo, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade da pena imposta, do fato do delito ter sido praticado mediante grave ameaça e do réu ser reincidente, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como da concessão do benefício do sursis.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO.

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, além do fato do réu ser reincidente, o que evidencia que faz do crime seu meio de vida, bem como que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito, sendo inadequado regime menos rigoroso.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade.

Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral.

Reconhecimentos pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros.

Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu.

Regime fechado necessário. Apelo improvido. (Apelação nº 990.10.361828-9. rel. Des.

Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010).

(grifo do relator).

"Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos do art. 386, VI do CPP.

Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório

Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie, e foi fixado

nos termos da Lei. Apelo não provido. (Apelação nº 90602148620098260000. rel. Des.

Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, diante do regime de pena imposto por lei, o fato do réu JONATHAN ser reincidente, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, as condições subjetivas do acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

I - CONDENAR JENIFER DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, por infração ao artigo 157, § 2º, II, c/c artigo 61, inciso II, "h", do Código Penal, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS e 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

II - CONDENAR JONATHAN DOS SANTOS GONÇALVES, qualificado nos autos, por infração ao artigo 157, § 2º, II, c/c artigo 61, incisos I e II, "h", do Código Penal, ao cumprimento de 6 (SEIS) ANOS e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu JONATHAN não poderá apelar em liberdade. Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

A ré JENIFER poderá apelar em liberdade.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. Defiro aos acusados os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que os acusados têm condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do

artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

P.I.C.

Guarulhos, 28 de junho de 2021.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA